



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A
III. ESTRUCTURA SOCIAL Y ECONÓMICA DE ESPAÑA

**Tema 17. El mercado de trabajo: evolución y características
actuales. Principales magnitudes. Políticas públicas de
empleo.**

AUTOR: Jesús Gonzalo Fabuel Díaz.
REVISOR: Diego Gómez Royuela.

Creación: Noviembre 2020

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL .4	
2.1	CONCEPTOS GENERALES	4
2.2	PRINCIPALES MAGNITUDES RECOGIDAS EN LA EPA.....	5
3	EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN ESPAÑA	7
4	POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO	10
4.1	PAPEL DE LA UE EN LA POLÍTICA DE EMPLEO	11
4.2	POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO EN ESPAÑA	15
4.2.1	CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y EMPLEO	15
4.2.2	PRIMEROS PLANES NACIONALES PARA EMPLEO (1998-2003)	17
4.2.3	LEGISLACIÓN PREVIA A LA LEY DE EMPLEO	17
4.2.3.1	LEY 35/2010, DE 17 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO	17
4.2.3.2	LEY 3/2012, DE 6 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL	17
4.2.4	REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2015, DE 23 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EMPLEO	18
4.2.5	POLÍTICAS PÚBLICAS ACTUALES.....	20
4.2.5.1	ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO 2017-2020	20
4.2.5.2	PLAN ANUAL DE POLÍTICA DE EMPLEO 2020.....	21
4.2.5.1	PLAN PARA PREVENIR Y REDUCIR EL PARO DE LARGA DURACIÓN 2019-2021: PLAN REINCORPORA-T	21
4.2.5.2	PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO JOVEN 2019-2021	22
4.2.5.3	REAL DECRETO-LEY 28/2020, DE TRABAJO A DISTANCIA.....	22
5	IMPACTO EN LAS TIC	25
6	RESUMEN ESQUEMÁTICO.....	27
7	GLOSARIO.....	30
8	TEST	31
8.1	PREGUNTAS DE TEST	31
8.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	32
9	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	33
9.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	33
9.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	33

1 Introducción

La desocupación es un tema de gran relevancia para los Estados de Bienestar en tanto estos están basados en el empleo. Los ingresos del Estado y su capacidad para redistribuir ingresos dependen de la capacidad de aporte de la sociedad al Estado, si el trabajo disminuye, los aportes al estado también lo hacen. Las condiciones del contexto han cambiado, y ello exige al Estado adaptarse a los nuevos tiempos.

Las políticas activas de empleo cobran una importancia central en la actual coyuntura del mercado de trabajo, en la medida que deben hacer frente al reto de facilitar la empleabilidad en un contexto económico extremadamente débil. La persistencia de elevadas tasas de desempleo, unidas al aumento del paro de larga duración y la existencia de colectivos específicos con dificultades de empleabilidad incluso superiores suponen retos a los que las políticas activas deben tratar de dar respuesta. Por tanto, el funcionamiento adecuado de estas políticas, en sus vertientes de promoción y creación de empleo, intermediación y formación se erige en instrumento clave para la dinamización del mercado de trabajo español.

Principales problemas de los españoles, según el CIS (Noviembre 2020)

	Respuestas de los cuestionarios (%)
El paro	59,8
Los problemas de índole económica	28,7
La sanidad	19,8
La corrupción y el fraude	16,9
Los problemas políticos en general	16,6
El mal comportamiento de los políticos	16,1
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	15,6
Lo que hacen los partidos políticos	12,8
Los problemas de índole social	12,4
Las pensiones	11,3

2 Principales indicadores del mercado laboral

2.1 Conceptos generales

El mercado de trabajo (o mercado laboral) es el conjunto de relaciones entre empleadores (oferentes de empleo) y personas que buscan trabajo remunerado. El mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otros tipos de mercados (financiero, inmobiliario, de materias, etc.); principalmente en la cobertura de los derechos laborales y la necesidad de garantizarlos sistemáticamente.

El mercado de trabajo está regularizado dados los factores negativos que se derivan del desempleo (exclusión social, marginalidad, delincuencia), concretamente mediante condicionantes a priori (ej. salario mínimo, incentivos fiscales, convenios sectoriales); o condicionantes a posteriori (ej. prestaciones y subsidios). Cuando se producen desviaciones es necesario actuar para compensarlas:

- Sobre la demanda (ej. capacitación y reciclaje de trabajadores).
- Sobre la oferta (ej. impulsar sectores con más potencial, estímulos fiscales para empresas).

El conjunto de estas actuaciones son las **políticas públicas de empleo**.

Relación entre crecimiento y empleo:

- **Ley de Okun**: desde hace unos años se considera que el umbral de creación de empleo se encuentra en una tasa de crecimiento del PIB próxima al 1,5% o 2%.
- Paro natural o **NAIRU** (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment): máximo nivel de paro que el PIB puede mantener de forma sostenida en el tiempo. Si la tasa de paro cae por debajo de la NAIRU es probable que la inflación se dispare.

Desempleo: situación en la que se encuentra quien, siendo habitualmente trabajador por cuenta ajena y encontrándose apto para trabajar, ha de permanecer ocioso y sin prestar sus servicios por causa independiente de su voluntad. Tipos de desempleo:

- **Coyuntural** (keynesiano): debido a una insuficiencia de demanda como consecuencia de los distintos ciclos económicos. Se puede compensar estimulando la demanda con una adecuada política fiscal.
- **Friccional** (neoclásico): inevitable debido a que nunca va a ser perfecto el encaje entre oferta y demanda.
- **Estructural**: desajustes profundos del sistema productivo que impiden que una economía genere todos los puestos de trabajo que necesita. No se puede solucionar con estímulos fiscales, porque tendrían que ser tan grandes que comprometería la inflación. El de España.

Fuentes de **medida del desempleo**:

- Encuesta de Población Activa, **EPA** (del **INE**, trimestral, en base a directrices de la Organización Industrial del Trabajo, OIT). Es una encuesta y mide todo desde un punto de vista estadístico. Es la única que da una tasa de paro ya que no mide únicamente los ocupados y desocupados, sino que mide también otros factores como la población activa.
- Paro registrado (del **SEPE** y organismos autónomos equivalentes, mensual). Mide la cantidad de personas que han acudido a los servicios de empleo como demandantes de empleo. Por tanto proporciona un valor absoluto, no una tasa de paro ya que a través del paro registrado no se mide la población activa.
- Cotizaciones a la Seguridad Social, a través del registro de afiliación a los diferentes regímenes de cotización (mensual). Mide la cantidad de personas que han sido dado de alta en la Seguridad Social.

¿Por qué no coinciden datos del SEPE y de la EPA (INE)? Estas estadísticas miden cosas distintas. Mientras que los datos de Empleo se refieren a las personas que se encuentran en situación de desempleo y se han registrado en las oficinas del SEPE, la EPA es un sondeo que estima el número de parados total, estén registrados en las oficinas de Empleo o no.

2.2 Principales magnitudes recogidas en la EPA

La población activa de un país (u otra entidad geográfica) está compuesta por todos los habitantes en edad laboral que o bien trabaja en un empleo remunerado (población ocupada) o bien se halla en plena búsqueda de empleo (población en paro). Por tanto, la población activa se divide en dos grupos, los empleados y los desempleados. La fracción de población activa que busca empleo pero no es capaz de encontrarlo determina la **tasa de desempleo**

Población ocupada: aquellas personas de **16** o más años que durante la semana de referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena o ejercido una actividad por cuenta propia. Son:

- Personas con trabajo por cuenta ajena o asalariadas.
- Personas con una actividad por cuenta propia.

Población parada: Personas de 16 o más años que no tengan ni hayan tenido trabajo durante la semana previa a la encuesta, estén buscando trabajo de forma activa y estén dispuestos a incorporarse a un puesto de trabajo en las dos semanas próximas a la de la realización de la encuesta.

Población inactiva: todas las personas de 16 o más años, no clasificadas como ocupadas ni paradas ni población contada aparte durante la semana de referencia. Son:

- Personas sin trabajo pero disponibles para trabajar.
- Personas sin trabajo y no disponibles.

Tasa de paro. Cociente entre la población parada y la población activa por 100; la tasa de actividad se calcula mediante el cociente entre la población activa y la población de 16 y más años (también conocida esta última como población potencialmente activa) por 100.

Relaciones analíticas:

- **Fuerza de trabajo asalariado** = personas con empleo asalariado + personas en busca de un trabajo asalariado.
- **Fuerza de trabajo no asalariado** = personas con trabajo por cuenta propia + personas en busca de un trabajo por cuenta propia.
- **Fuerza de trabajo total** = fuerza de trabajo asalariado + fuerza de trabajo no asalariado.
- **Ocupados** = personas con trabajo por cuenta ajena + personas con trabajo por cuenta propia.
- **Parados totales** = parados que buscan un empleo asalariado + parados que quieren establecerse por su cuenta.
- **Activos** = ocupados + parados.
- **Tasa global de actividad** = cociente entre el número total de activos y la población en edad de trabajar o mayor de 16 años.
- **Tasa de paro** = cociente entre el número de parados y el de activos.
- **Tasa de temporalidad** = cociente entre el número de asalariados con contrato temporal y el número total de asalariados.
- **Tasa de trabajo a tiempo parcial** = cociente entre el número de ocupados a tiempo parcial y el número total de ocupados.

- Personas de 16 y más años	Activos	Ocupados	Asalariados	del sector público del sector privado
			Trabajadores por cuenta propia	Empleadores Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes Miembros de cooperativas Ayudas familiares
			Otros	
		Parados	que buscan primer empleo que han trabajado antes	
	Inactivos	Estudiantes Jubilados o pensionistas Labores del hogar Incapacitados para trabajar Otra situación (rentistas, ...) No sabe		
Población Contada Aparte (PCA)*	que trabaja que no trabaja			

3 Evolución del empleo en España

La Constitución Española de 1978 marca el inicio de las relaciones laborales democráticas en la España moderna. Con su posterior desarrollo legislativo, nuestro país pasó de tener un mercado de trabajo completamente regulado e intervenido por los poderes públicos, a un mercado de trabajo donde los agentes sociales, asociaciones patronales y sindicatos desempeñan un papel fundamental en la organización y ejecución de las relaciones laborales.

El año de aprobación de la Constitución Española coincide con el inicio de un período convulso en el mercado de trabajo español. Desde entonces, el mercado de trabajo español ha tenido que hacer frente a variadas perturbaciones macroeconómicas, a cambios institucionales sucesivos y a variaciones considerables en la composición de la población española y en sus pautas de participación laboral.

Una simple mirada a la evolución de la tasa de desempleo (alrededor del 7% en 1978, un 21% en 1984, un 16% en 1990, casi un 25% en 1994, un 27% en 2013, un 13,78 en 2019T4 y un **16,26% en 2T de 2020T3**, en plena crisis por la COVID-19) pone de manifiesto que el funcionamiento del mercado de trabajo ha estado sometido a tensiones notables durante estos últimos años.

El mercado laboral de España se ha caracterizado por ser muy volátil, muy afectado por las crisis sufridas y a la vez con una alta capacidad de generación de empleo en épocas de bonanza. Esta situación se ha visto reflejada en la historia más moderna. Analizando las últimas décadas se puede observar:

- Nuestros niveles de desempleo comenzaron a dispararse en la década de los 70, cuando la economía hizo frente a shocks inflacionarios de origen energético. Todo ello se produjo en un contexto de reconversión económica por obsolescencia de la industria.
- A finales de los 70, en la transición, se firmaron los Pactos de la Moncloa, con el principal objetivo de estabilización del proceso democrático, así como adoptar una política económica que contuviera la gran inflación.
- Gracias en gran parte a la recuperación económica iniciada en 1985, facilitó que a partir de 1986 se produjera una incorporación masiva de personas al mercado de trabajo, sobre todo mujeres y jóvenes, hecho que coincide con la incorporación de España a la CEE. Esta clara evolución se acentúa en 1989 con la reducción del paro de un 12%.
- La evolución del mercado español entre 1988 y 2007 fue notablemente positiva:
 - o El empleo medido por la EPA aumentó 6,5 millones de personas.
 - o Tasa de actividad del 52% al 58.9% y tasa de paro del 18,6% al 8%.

Dos fenómenos marcaron este panorama:

- o La moneda única (Entrada Unión Económica Monetaria 1/1/1999. Ha permitido mantener los tipos de interés bajos y un tipo de cambio fuerte.
- o La inmigración. Según la encuesta de población activa más del 45% de empleo creado era extranjero.
- La profunda crisis a partir del último trimestre del 2007 supuso un punto de inflexión a la evolución del empleo. Entre los años 2008 y 2013 el paro pasó del 9,5% al 27%.
- Desde entonces parece que hay un cambio de tendencia, que ha llevado a importantes reformas estructurales para paliar las debilidades de nuestro modelo, en busca del Estado del Bienestar, alcanzándose una tasa del 13,78% en 2019.
- A pesar de estos avances, según datos de la EPA del 3T de 2020, **la tasa de paro es de un 16,26%**, siendo el segundo país de la UE con mayor tasa de desempleo solo por detrás de

Grecia con un 16% y lejos de cifras de países de nuestro entorno como Francia con un 7,7%, Portugal con un 5,2% o Italia con un 7,7%. (Fuente Eurostat). Debe tenerse en cuenta la influencia de la crisis del COVID-19 y los efectos sobre el empleo de las medidas de aislamiento y contención.



- Efectivamente, los efectos de la pandemia se ven reflejados en la ocupación, que ha bajado en 1.074.000 personas en el segundo trimestre. Hay que tener en cuenta que esta cifra no incluye a los afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con suspensión de empleo que, según la metodología de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se aplica en la EPA, se consideran ocupados.

Características actuales de nuestro mercado laboral

Uno de los hechos más sobresalientes es la incorporación de la **mujer** a las actividades productivas, consecuencia de las profundas transformaciones sociales y económicas.

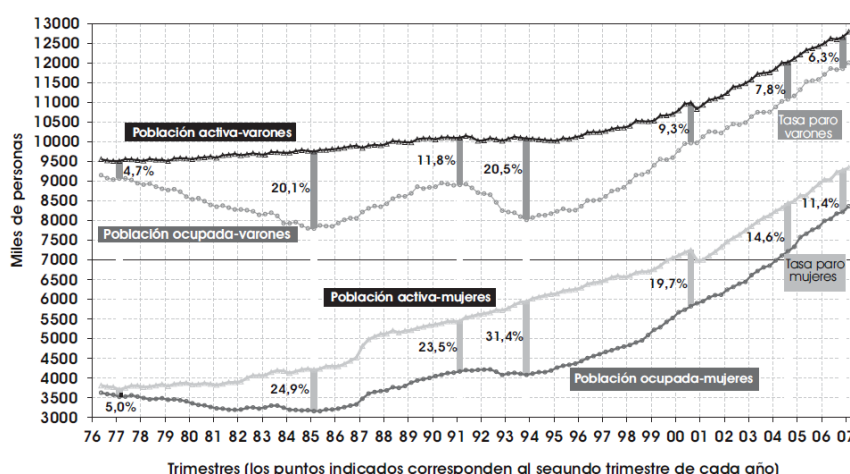


GRÁFICO 1

EVOLUCIÓN EN ESPAÑA DE LA POBLACIÓN ACTIVA, DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y DE LA TASA DE PARO DESDE 1976 HASTA 2007

FUENTE: INE, EPA.

Desde el punto de vista de la **edad**, se ha reducido notablemente la población ocupada más joven y también aquella de más de 55 años. (Agosto 2020, Datosmacro)

	Total	< 25	> 55
ESP	16,2%	43,9%	18%
UE27	8,1%	18,1%	8%

Ha sido muy importante el aumento de la población ocupada en el sector público, desde 1977 se ha incrementado en un 50%. Una de las causas ha sido la expansión del Estado del Bienestar, también la escasa capacidad del sector privado para producir empleo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) en el segundo trimestre del 2020, los empleados públicos representan el 13,4% del total de personas trabajando en España.

Por otro lado existe un aumento notable de la temporalidad en el empleo. Comenzó en 1984 con la incorporación de los contratos temporales y se intensificó con la reforma laboral de 1994, con los nuevos contratos de aprendizaje y prácticas.

A pesar de tener sectores estacionales con un peso importante en el PIB nacional como son la agricultura o el turismo, es un hecho constatable que la temporalidad en España es mayor, sector por sector, que la del resto de países de la eurozona.

Según datos del SEPE, De los 20,7 millones de contratos registrados en 2019, 18,7 millones (90%) son temporales.

En cuanto al desempleo se puede decir:

- Es muy elevado y persistente en plazo, motivo por el que es considerado de tipo estructural, ya que se debe a la incapacidad de la economía para crear suficientes puestos de trabajo.
- Afecta más a las mujeres, síntoma de la discriminación la laboral que todavía existe. (Agosto 2020, Datosmacro)

	Hombres	Mujeres
ESP	15,3%	17,2%
UE27	7.9%	8.4%

- Afecta principalmente a los jóvenes, tasas que duplican a la media europea, 43,9% frente a 18,1%.
- Otro aspecto es su duración, la proporción de parados de larga duración es muy alta. Según la EPA, más del 56% de los desempleados lleva más de un año buscando empleo.
- Hay un componente territorial muy importante, 9,1% País Vasco o 10,10% Navarra frente al 21,32% Andalucía o 21,36% de Extremadura en 2020. Esta situación no ha cambiado en los últimos 15 años. (2º trimestre 2020, EPA)
- Según Eurostat, el 3,6% del total de los trabajadores son especialistas TIC frente al 3,9% de la media de la Unión Europea. De ellos en torno al 80% son hombres y el 20% mujeres.

4 Políticas públicas de empleo

Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos **40 y 41** de la Constitución Española, **la política de empleo** es el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las comunidades autónomas que tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo, así como la calidad en el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la reducción y a la debida protección de las situaciones de desempleo. La política de empleo se desarrollará, dentro de las orientaciones generales de la política económica, en el ámbito de la estrategia coordinada para el empleo regulada por el **Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea**. (Art. 1 RDL3/2015)

Algunos de los objetivos generales de la política de empleo son:

- Garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 9.2 de la Constitución Española, en el acceso al empleo y las acciones derivadas a conseguirlo, así como la libre elección de profesión u oficio sin que pueda prevalecer discriminación alguna.

Dichos principios serán de aplicación a los nacionales de Estados Miembros del Espacio Económico Europeo y, en los términos que determina la normativa reguladora de sus derechos y libertades, a los restantes extranjeros

- Mantener un sistema eficaz de protección ante situaciones de desempleo, que comprende las políticas activas de empleo y las prestaciones por desempleo.
- Adoptar un enfoque preventivo frente al desempleo, especialmente de larga duración, facilitando una atención individualizada a los desempleados, mediante acciones integradas de políticas activas de empleo que mejoren su ocupabilidad.
- Asegurar políticas adecuadas de integración laboral dirigidos a aquellos colectivos que presentan mayores dificultades de inserción laboral, especialmente jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, parados de larga duración y mayores de 45 años.
- Mantener la unidad de mercado de trabajo en todo el territorio estatal, teniendo en cuenta las características específicas y diversas de los diferentes territorios y promoviendo la corrección de los desequilibrios territoriales y sociales.
- Asegurar la libre circulación de trabajadores y facilitar la movilidad geográfica, tanto en ámbito estatal como europeo, de quienes deseen trasladarse por razón de empleo.
- Coordinar su articulación con la dimensión del fenómeno migratorio externo e interno, en colaboración con las CCAA, en el marco de sus respectivas competencias.
- Proporcionar servicios individualizados a la población dirigidos a facilitar su incorporación, permanencia y progreso en el mercado laboral, así como a las empresas a mejorar su competitividad.
- Fomentar la cultura emprendedora y el espíritu empresarial.

Planificación y ejecución de la política de empleo.

En el ámbito de la competencia estatal corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marco de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, la coordinación de la política de empleo.

Igualmente, corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio, y previo informe a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, la aprobación de los proyectos de normas con rango de ley y la elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias en relación con la intermediación y colocación en el mercado de trabajo, fomento de empleo, protección por desempleo, formación profesional, todo ello sin perjuicio de las competencias en materia de extranjería, que corresponden al Ministerio del Interior.

Corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la gestión y control de las prestaciones por desempleo.

De acuerdo a la Constitución Española, corresponde a las CCAA en su ámbito territorial el desarrollo de la política activa de empleo, el fomento del empleo y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y medidas que les hayan sido transferidos.

Como se verá más adelante en la Ley de Empleo, son instrumentos de la política de empleo los siguientes:

1. **La intermediación laboral.** Conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los demandantes que buscan un empleo, para su colocación. Tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades.
2. **Las políticas activas de empleo.** Conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación profesional para el empleo en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.
3. La **coordinación** entre las políticas activas y la protección económica frente al desempleo, desarrollando la inscripción como demandantes de empleo y suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, y la cooperación y colaboración entre los servicios públicos de empleo, que gestionan las políticas activas y el sepe, competente en materia de protección económica frente al desempleo.

4.1 Papel de la UE en la política de empleo

La política de empleo se desarrollará dentro de las orientaciones de políticas económicas, en el ámbito de la estrategia coordinada de empleo de la UE, pues uno de los objetivos de la Unión, según el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, TUE, es promover un alto nivel de empleo, y a su vez, el Tratado de Fundación de la Unión Europea, TFUE, dedica el título IX a esto, señalando que los estados miembros y la Unión Europea se esforzarán por desarrollar una estrategia coordinada para el desempleo, con vistas a lograr los objetivos definidos en el artículo 3 del TUE.

La **Estrategia Europea de Empleo** empezó en 1997, cuando los Estados miembros de la UE decidieron establecer un conjunto de objetivos comunes de la política de empleo. Su **objetivo principal es crear más y mejores puestos de trabajo en toda la UE**. En la actualidad, forma parte de la estrategia de crecimiento Europa 2020 y se pone en práctica a través del semestre europeo (nombre que recibe el proceso anual de coordinación de las políticas económicas entre los Estados miembros y las instituciones de la UE).

La Estrategia Europa 2020.

Adoptada en el Consejo Europeo en junio de 2010, es el marco de referencia para la coordinación de las políticas económicas y de empleo de los EEMM de la UE. Surgió vinculada a la anterior Estrategia de Lisboa. Establece para la UE cinco objetivos cuantificados comunes para 2020, en los ámbitos de empleo, educación, investigación e innovación, integración social y reducción de la pobreza, cambio climático y energía. Cada Estado Miembro ha fijado sus propios objetivos cuantificados. Estos objetivos, junto con las orientaciones integradas constituyen la principal referencia para coordinar las políticas económicas, sociales y de empleo en la UE, que en el ámbito nacional se concretan en los **Programas Nacionales de Reformas** que anualmente deben presentar los EEMM.

El Semestre Europeo.

Es la herramienta clave de la Estrategia Europa 2020 y designa al ciclo de coordinación y supervisión de las políticas que afectan a dicha estrategia. Deriva su nombre de que inicialmente se concentraba en el primer semestre del año, aunque en la actualidad cubre prácticamente un año entero. Su finalidad es fortalecer la coordinación y la supervisión de las políticas económicas, presupuestarias y

estructurales para impulsar el crecimiento, incluyendo muy en particular las de empleo, además de la educación, inclusión social, I+D+i.

En la supervisión multilateral en el ámbito de empleo tiene un papel fundamental el Comité de Empleo de la UE.

Los Programas Nacionales de Reformas.

En el ciclo del Semestre Europeo, los programas Nacionales de Reformas, PNR, establecen las medidas que los EEMM planean acometer en ámbitos como el empleo, la educación, la investigación, la innovación, o la inclusión social para atender las prioridades anuales, las orientaciones integradas y los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

Deben estar en línea con las orientaciones integradas y con las prioridades del Informe Anual de Crecimiento e informar sobre las medidas aplicadas o previstas de acuerdo con las Recomendaciones y los objetivos cuantificados nacionales. Los PNR se presentan en abril junto con los Programas de Estabilidad.

En Mayo de 2020, el Gobierno acordó la remisión a la Comisión Europea del Programa de Estabilidad 2020-21 y del Programa Nacional de Reformas del Reino de España 2020, en cumplimiento de las obligaciones europeas. El objetivo es coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la unión Europea en su conjunto. En ambos documentos, el Gobierno explica la evolución de la economía española, los avances en la agenda de reformas y el cumplimiento de las recomendaciones específicas formuladas por el Consejo Europeo en 2019, además de exponer el escenario macroeconómico y fiscal a medio plazo.

Como resumen de esto, se podría decir que la aplicación de la Estrategia Europea se articula alrededor de estas **cuatro fases del semestre europeo**:

1. Las orientaciones para las políticas de empleo recogen las prioridades y objetivos comunes en materia de empleo propuestos por la Comisión, acordados por los Gobiernos nacionales y adoptados por el Consejo de la UE.
2. El Informe Conjunto sobre el Empleo, basado en tres elementos: el análisis de la situación del empleo en Europa, la aplicación de las orientaciones para el empleo y la evaluación del cuadro de indicadores sociales y de empleo clave. La Comisión publica el informe y el Consejo de la UE lo adopta.
3. Los programas nacionales de reforma presentados por los Gobiernos nacionales, cuyo contenido examina la Comisión para determinar su adecuación a Europa 2020 (programas nacionales de reforma anteriores a 2011).
4. Tras evaluar los programas nacionales de reforma, la Comisión publica una serie de informes sobre los Estados miembros, en los que analiza sus políticas económicas, y formula recomendaciones específicas para cada país.

Entre las orientaciones realizadas por el Consejo Europeo destacan,

Mayor participación en el mercado laboral

La UE tiene como objetivo alcanzar un índice de ocupación de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años del 75 % para 2020. Además, deben hacer el empleo más atractivo (centrándose en la **flexiseguridad**, en la movilidad del trabajador y en el equilibrio entre vida y trabajo) y fomentar el empleo por cuenta propia y el espíritu emprendedor.

Desarrollo de una fuerza de trabajo capacitada

La productividad y la capacidad de inserción profesional de los trabajadores pueden aumentar si se desarrollan nuevas aptitudes que se correspondan con las necesidades del mercado laboral. Los Estados miembros deben ampliar la capacidad de los sistemas de educación y formación, y adaptarlos a las tendencias sociales conforme a una economía con bajas emisiones de carbono y eficiente en materia de consumo de recursos.

Lucha contra la exclusión social

La Estrategia Europa 2020 fomenta la inclusión social y combate la pobreza para que 20 millones de personas dejen de enfrentarse al riesgo que supone la pobreza y la exclusión.

Mejora de los sistemas educativos y formativos

Para 2020, el temprano abandono escolar se debe reducir a menos de un 10 %, y al menos el 40 % de las personas de entre 30 y 34 años deberán haber completado su educación superior o equivalente.

Destaca el MEC – Marco Europeo de Cualificaciones (EQF, European Qualification Framework), establece un marco común para poder comparar las diferentes cualificaciones emitidas por los distintos sistemas europeos de educación y formación. Complementa la red EURES y la iniciativa EUROPASS, que se verán a continuación.

Movilidad Laboral.

Los Estados miembros también deben estimular la movilidad laboral, con el establecimiento de sistemas que ayuden a reconocer las competencias adquiridas de las personas.

En cuanto a herramientas para facilitar la movilidad, destacar Europass y sobre todo Eures:

- **Europass:** una mayor movilidad para la formación y el empleo en Europa.
La Decisión establece un marco común para la Unión Europea (UE) con el objetivo de permitir que los ciudadanos presenten sus cualificaciones y competencias de forma clara y sencilla mediante la creación de un expediente de documentos personal y coordinado (Europass).
- **EURES:** Es una red de cooperación creada para facilitar la libre circulación de trabajadores dentro de los EEMM de la UE, Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega, en compromiso con el art. 45 del TFUE, que establece este derecho fundamental de los trabajadores.
Eures ofrece sus servicios a través de su portal y de una herramienta humana que cuenta con aproximadamente 1.000 consejeros que están en contacto permanente con solicitantes de empleo y empleadores de toda Europa.

De conformidad con las nuevas normas, los Gobiernos de la UE deben incorporar los datos de las ofertas de empleo y las solicitudes al sitio web de EURES, así como cooperar entre sí y con la Comisión Europea por lo que respecta a la interoperabilidad entre los sistemas nacionales, utilizando el sistema de clasificación europea de empleos (ESCO).

ESCO es la clasificación europea multilingüe de ocupaciones, capacidades/competencias y cualificaciones, forma parte de los objetivos a alcanzar en la estrategia Europa 2020.

- Ocupaciones, cada una recoge un perfil profesional con una definición y explicación de cada puesto, además de enumerar las capacidades y competencias que consideran los expertos para esa ocupación.
- Capacidades/Competencias, cada una tiene una explicación, y las hay específicas y deseables en relación a ocupaciones.
- Cualificaciones, incluye todo tipo de titulaciones y su principal referencia será el MEC, marco europeo de cualificaciones.

Fondos Europeos para la financiación de políticas de empleo.

La consecución de los objetivos se caracteriza a través de instrumentos políticos, jurídicos y financieros.

- Dentro de los políticos, ya vistos en el apartado anterior, se destaca el **Semestre Europeo**, medida creada en 2010 que permite analizar (enero y julio) las políticas económicas de los EEMM y adoptar recomendaciones específicas para cada país.
- En cuanto a los jurídicos, la UE adopta directivas por la que se establecen requisitos mínimos sobre condiciones de trabajo y empleo e información y consulta a los trabajadores (art 153) aplicables en todo su territorio. Posteriormente, los Estados trasponen a los ordenamientos jurídicos nacionales y la ponen en práctica.
- Los financieros son los de mayor importancia ya que tanto Estado como CCAA hacen uso de esta financiación. Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, Fondos EIE, tienen como objeto conseguir la cohesión económica y social de Europa, promoviendo el empleo y el desarrollo de las personas. Destacan:

-
- **Fondo Social Europeo (FSE)** creado en 1957 con el fin de reducir las diferencias de prosperidad y de nivel de vida. Entre 2007-20 ayudó a encontrar empleo 10 millones de europeos. Constituye una de las bases de la financiación de políticas públicas en España, reflejada tanto en los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, como en los presupuestos de las diferentes CCAA. Ha contado en el periodo de programación 2014-2020 con una dotación financiera de 9.090 millones de euros.
 - **Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)**, creado en 2006, ayuda a los trabajadores a encontrar empleo y desarrollar nuevas competencias cuando han perdido su puesto de trabajo como consecuencia de grandes cambios estructurales provocados por la globalización. En el marco financiero plurianual 2021-2027 este fondo se dotará con 1.300 millones de euros.
 - **Fondo Europeo de Ayuda a los más Desfavorecidos (FEAD)**. Ayudará a los más necesitados satisfaciendo sus necesidades más básicas, condición previa imprescindible para conseguir un empleo o asistir a un curso de formación como los financiados por el FSE.
 - **Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)**.
 - **Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI)**. Cuyo objeto es promover un elevado nivel de empleo de calidad y sostenible, que aporte una protección social correcta, combata la exclusión social y la pobreza y mejore las condiciones de trabajo.

Recientemente se ha aprobado el Plan para la Recuperación conocido como “**Next Generation UE**” que prevé inversiones públicas y privadas a escala europea para crear empleo y reparar los daños inmediatos causados por la pandemia de **COVID-19**, al tiempo que se presta apoyo a las prioridades ecológicas y digitales de la UE.

4.2 Políticas Públicas de Empleo en España

4.2.1 Constitución Española y Empleo

La Constitución Española cuenta con un amplio abanico de artículos dedicados al mercado laboral y a la protección de los derechos laborales.

En primer lugar se encuentra un grupo dedicado de principios rectores de la política social y económica, que cumplen una función orientadora de la actuación de los servicios públicos, se encontrarán los siguientes:

- Política orientada al pleno empleo (art. 40 CE).
 1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política **orientada al pleno empleo**.
 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la **formación y readaptación profesionales**; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
- Mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo (art. 41 CE).

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
- Se promoverán acciones para facilitar la vuelta de los trabajadores españoles en el extranjero, lucha contra el llamado “Brain Drain”. (Art. 42)

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. (Brain Drain)

También se encontraría un grupo de derechos laborales específicos, incluyendo derechos (fundamentales o no) que se ejercitan únicamente dentro del ámbito de las relaciones laborales asalariadas y, por lo tanto, son titulares de los mismos los trabajadores asalariados o los empresarios, además de las organizaciones que les representan y defienden sus respectivos intereses (sindicatos y patronales). Entre ellos se encuentran:

Los derechos laborales específicos individuales:

- Derecho a la huelga (art. 28.2 CE).
- Derecho al trabajo y deber de trabajar (art. 35.1 CE).
- Derecho a la libre elección de profesión u oficio (art. 35.1 CE).
- Derecho a la promoción a través del trabajo (art. 35.1 CE).
- Derecho a la suficiencia e igualdad salariales (art. 35.1 CE).
- Derecho a la formación y readaptación profesionales (art. 40.2 CE).
- Derecho a la salud y seguridad laboral (art. 40.2 CE).
- Derecho al descanso (jornada laboral limitada y vacaciones retribuidas) (art. 40.2 CE).
- Derecho a la libertad de empresa (art. 38 CE). Este derecho es el que permite la creación de empresas y la organización interna de las mismas, el poder de dirección del empresario, su facultad controladora y sancionadora, etc.

Los derechos laborales específicos colectivos son los siguientes:

- Derecho a la libertad sindical, es decir, libertad para afiliarse o no a un sindicato, además de libertad para fundar sindicatos y formar confederaciones y organizaciones sindicales internacionales (art. 28.1 CE).
- Derecho a la huelga (art. 28.2 CE), entendido en esta vertiente colectiva como el derecho del sindicato a poder promoverla, negociar servicios mínimos, etc.
- Derecho a la negociación colectiva, esto es, derecho de los representantes de los trabajadores y de los empresarios a negociar convenios colectivos (art. 37.1 CE).
- Derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo (art. 37.2 CE). Por ejemplo, los trabajadores tienen derecho a huelga y los empresarios al cierre patronal.
- Derecho a la participación en la empresa (art. 129.2 CE).

Por último nos encontramos con un bloque de derechos laborales inespecíficos, derechos fundamentales de los que gozan todos los ciudadanos y que pueden ser ejercidos por los trabajadores (y a veces por los empresarios) en el ámbito de la relación laboral. Estos derechos fundamentales pueden limitarse proporcionalmente en atención a las características o exigencias del contrato de trabajo. Son derechos específicos los siguientes:

- Derecho a la igualdad y no discriminación (art. 14 CE). Este derecho también viene reconocido en la normativa laboral en los arts. 4.2 c) y 17 ET. Las discriminaciones más habituales se producen en el acceso al empleo, en los ascensos o promociones, en la retribución y en los despidos.
- Libertad ideológica y religiosa (art. 16.1 y 16.2 CE). Resulta de interés en las empresas ideológicas o de tendencia (centros educativos, partidos políticos, hospitales religiosos, sindicatos, medios de comunicación, etc.).
- Derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen (art. 18.1 CE). Esta serie de derechos cobran importancia cuando se controla la prestación de servicios de los trabajadores mediante videocámaras, grabaciones de audio, se controla el uso de Internet en el trabajo, etc. Se incluye aquí la protección frente a los diferentes tipos de acoso en el ámbito laboral. El derecho a la propia imagen del trabajador debe modularse cuando la empresa impone una uniformidad determinada o un aspecto concreto (prohibición de barba, etc.).
- Derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE). Importante en los casos de control del trabajo mediante grabaciones de audio (call-centers, etc.), control del correo electrónico corporativo de los empleados, uso sindical del correo electrónico de la empresa, etc.
- Protección de datos de carácter personal (art. 18.4 CE). Este derecho se deriva de la protección frente al uso de la informática establecida en la CE. Ha sido desarrollado mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que debe aplicarse también en el ámbito laboral.
- Libertad de expresión (art. 20.1 a) CE). Se trata de una garantía para los representantes de los trabajadores (art. 68 d) ET). También interesa en casos de trabajadores que critican a la empresa mediante las redes sociales o manifiestan opiniones públicamente contra el ideario propio de sus empresas de tendencia.
- Libertad de información (art. 20.1 d) CE).
- Derecho de reunión (art. 21 CE). Los trabajadores pueden reunirse en asamblea (art. 77 y ss. ET).
- Derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). En ese sentido, existe la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS).
- Principio de legalidad (art. 9.3 CE). De aplicación en caso de sanciones al trabajador.
- Derecho a la educación (art. 27.1 CE). De ahí que el trabajador tenga derecho a permiso para acudir a exámenes siempre que se cumplan ciertas condiciones (art. 23.1 a) ET).

4.2.2 Primeros Planes Nacionales para Empleo (1998-2003)

El Gobierno español elaboró siguiendo los pilares y las directrices marcadas por el Consejo Europeo, tras la incorporación de España a la CEE en 1996 los siguientes planes:

- El Plan Nacional de Acción para el Empleo (PNAE), que se puso en marcha en **1998**, su finalidad básica crear más empleo y de mayor calidad.
- Destacando el Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2003., en el que una de las directrices del Plan de Acción fue crear una Ley de Empleo (L 56/2003), así como fomentar el capital humano y la educación permanente y promover la movilidad en el mercado de trabajo
- A partir del 2004 los planes de acción pasarían a formar parte del Programa Nacional de Reformas – PNR (el último ha sido el del 2016), elaborado bajo el marco de la Estrategia de Lisboa primero y luego Europa 2020, nuevo marco de referencia para la coordinación de las políticas económicas y de empleo de los Estados miembros de la UE, a partir de dos instrumentos básicos: los Programas Nacionales de Reformas y las Directrices Integradas 2020.

4.2.3 Legislación previa a la ley de empleo

La ley principal que regula el empleo en España es el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de Octubre, pero cabe hacer mención a otra legislación previa a esta ley.

4.2.3.1 Ley 35/2010, de 17 de Septiembre, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo

La crisis económica propiciada con la crisis financiera que precipitó la entrada en recesión puso en evidencia la insostenibilidad económica y social de este modelo, que generó la rápida destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo.

Las modificaciones legales que se abordan en la citada ley se inscriben en un marco de reformas más amplio impulsado por el Gobierno, integradas en la denominada **Estrategia de Economía Sostenible (2010)** para acelerar la renovación de nuestro modelo productivo.

Los objetivos fundamentales son:

- Reducir la dualidad del mercado laboral, impulsando la creación de empleo estable y de calidad.
- Reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en el desarrollo de las relaciones laborales, en particular las medidas de reducción temporal de jornada como mecanismo para mantener empleo en situaciones de crisis.
- Elevar las oportunidades de las personas desempleadas, especial atención a jóvenes, haciendo más atractivos para las empresas los contratos de formación y aprendizaje.

4.2.3.2 Ley 3/2012, de 6 de Julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral

Al igual que en el caso anterior, los motivos siguen siendo tratar de corregir la situación en cuanto a empleo producida por la crisis desatada en el 2008, estableciendo nuevas medidas.

La reforma laboral que recoge esta ley busca contribuir a la gestión eficaz de las relaciones laborales y que facilite la creación de puestos de trabajo, así como la estabilidad del empleo en nuestro país.

El objetivo es la **FLEXIGURIDAD**:

- Aspecto clave en la aplicación de la Estrategia para el Crecimiento y el Empleo de la UE, ya que ayuda a las empresas y a los empleados a adaptarse a los desafíos y a las oportunidades de la globalización.
- Una estrategia integrada para combinar la flexibilidad y la seguridad en el mercado laboral. Su finalidad es tener en cuenta las necesidades de los empleadores y de los empleados.
- Combina **flexibilidad para contratar y despedir con una alta protección social** para los desempleados y una política activa en el mercado laboral

4.2.4 Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo

Publicada como Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el **texto refundido de la Ley de Empleo**. Mediante esta se integran entre otras la ley 56/2003 de Empleo.

El RDL 3/2015 tiene como objetivos regularizar, aclarar y armonizar el contenido de la Ley de Empleo aprobada en 2003 con normativa posterior en el ámbito del empleo y dotar a la normativa básica de empleo de una estructura más ordenada. Los objetivos se centran en asegurar la cooperación y coordinación entre las administraciones implicadas, de modo que se logre la máxima efectividad movilizandoy optimizando todos los recursos disponibles.

El instrumento esencial para conseguir tal finalidad es el **Sistema Nacional de Empleo**, considerado este como un conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo, que tiene como finalidad el desarrollo de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo en los términos acordados en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Lisboa en marzo del 2000.

Dicho sistema **está integrado** por el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de las comunidades autónomas, para el cual la norma establece un marco competencial.

- El **Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE**, es el organismo autónomo de la administración general del Estado al que se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo.

Entre sus funciones destacan, elaborar y elevar al Ministerio de Trabajo y Economía Social las propuestas normativas de ámbito estatal en materia de empleo que procedan, elaborar el proyecto de la Estrategia Española de Activación para el Empleo y de los Planes Anuales de Política de Empleo en colaboración con las CCAA, gestionar el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE y gestionar los servicios y programas financiados a cargo a la reserva de crédito establecida en su presupuesto de gastos.

- Los **Servicios Públicos de Empleo de las CCAA, SPECA**, diseñarán y establecerán, en el ejercicio de sus competencias, las medidas necesarias para determinar las actuaciones de las entidades que colaboren con ellos en la ejecución y desarrollo de las políticas activas de empleo y la gestión de la intermediación laboral y participaran en la elaboración de la Estrategia Española de Activación de empleo y los Planes Anuales de Política de Empleo.

Los órganos del Sistema Nacional de Empleo son:

- La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y
- El Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.

Sus **instrumentos de coordinación** son:

- La **Estrategia Española de Activación para el Empleo**, regulada en el artículo 10.
La Estrategia Española de Empleo se elaborará y aprobará por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo. La elaboración se hará en colaboración con las CCAA y con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Esta estrategia incluye un estudio sobre la situación y tendencias del mercado de trabajo, así como unos principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales en materia de políticas de activación para el empleo.
- Los **Planes Anuales de Política de Empleo (PAPE)**, regulados en el artículo 11.
Concretarán con carácter anual los objetivos de la Estrategia Española de Activación para el Empleo a alcanzar en el conjunto del Estado y CCAA, así como los indicadores para conocer y evaluar anualmente el grado de cumplimiento.
Elaborados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las CCAA y el Servicio Público de Empleo Estatal en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y de acuerdo a la previsión de servicios y programas de políticas para la activación de empleo que se proponen llevar a cabo las CCAA y el SEPE. Una vez informados por el Consejo General de Sistema Nacional de Empleo, se someten a la aprobación del Consejo de Ministros.
- El **Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE)**, regulado en el artículo 12.
Se basa en una metodología compartida entre el Servicio Estatal de Empleo y los Servicios Públicos de Empleo de las CCAA, de modo que se dispone de una base de datos única, que convive con sistemas autonómicos de gestión de la información.
Es un sistema de información común, y es el instrumento técnico que integra la información relativa a la intermediación laboral, a la gestión de las políticas activas de empleo y de la protección por desempleo, que realicen los Servicios Públicos de Empleo en todo el territorio Español.

La participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en dicho sistema, así como en los Servicios Públicos de Empleo, tanto Estatal como de las CCAA, además de ser necesaria en un modelo constitucional como el español y respetuosa con nuestros compromisos internacionales, aporta mayores garantías de cohesión y éxito.

El objetivo esencial de la ley, la definición de la intermediación laboral y el establecimiento de un concepto más moderno de las políticas activas de empleo, verdaderas herramientas de activación frente al desempleo, que se complementan y relacionan con la prestación económica por desempleo y se articulan en torno a itinerarios de atención personalizada a los demandantes de empleo, en función de sus características y requerimientos personales y profesionales. De esta forma el título III define estas herramientas de carácter más operativo que las vistas anteriormente:

- **La intermediación laboral.**
- **Las políticas activas de empleo.**
- La **coordinación** entre las políticas activas y la protección económica frente al desempleo,

Por último la norma establece un régimen presupuestario de los fondos de ámbito nacional, referencia a la cofinanciación por la UE de las políticas activas de empleo y la relación de los órganos de seguimiento y control.

4.2.5 Políticas públicas actuales

4.2.5.1 Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020

Como se ha visto anteriormente, la estrategia reflejará las políticas activas de empleo y de intermediación laboral que se desarrollan en el conjunto del Estado, e incluirá tanto los servicios y programas que realizan los servicios públicos de empleo con fondos estatales como los que las CCAA realizan con recursos económicos propios.

La estrategia incluirá un análisis de la situación y tendencias en el mercado, unos principios y objetivos estratégicos y estructurales a alcanzar, así como un marco presupuestario.

Las estrategias individuales y las actuaciones de los servicios públicos de empleo en materia de políticas de activación para el empleo, se ajustarán a los diez principios de actuación recogidos en la estrategia, siendo estos:

- De eficacia, orientación de resultados.
- De mejora continua en el desempeño de las funciones mediante ciclos formalizados de planificación, seguimiento de la ejecución, evaluación, transparencia de resultados e introducción de mejoras en base a las evidencias obtenidas.
- De calidad en la prestación de los servicios
- De atención, diagnóstico y apoyo individualizado a los demandantes y empleadores, garantizando la efectiva igualdad de oportunidades
- De atención, diagnóstico y apoyo individualizado a los demandantes.
- De colaboración con interlocutores sociales y otros agentes públicos y privados
- De colaboración entre políticas activas, protección económica frente al desempleo y otras prestaciones públicas de proyección social
- De fomento de la cultura emprendedora y el espíritu empresarial., especialmente atención al asesoramiento y orientación.
- De impulso a la mejora de la competitividad del tejido productivo, especialmente a pymes.
- De modernización de los servicios públicos de empleo y del marco del Sistema Nacional de Empleo.
- De asignación de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos necesarios para el cumplimiento eficiente de los fines del Sistema Nacional de Empleo y una cobertura adecuada para todos los demandantes de empleo.

En cuanto a los objetivos a lograr, establece tres tipos, objetivos clave, estratégicos y estructurales.

Objetivos clave son aquellos que sintetizan y constituyen la finalidad última de la adecuación de los servicios públicos de empleo, cuyos indicadores serán evaluados para obtener resultados. Entre estos cabe destacar reducir el empleo, aumentar la activación y reducción de los periodos de desempleo, mejorar la participación de los servicios públicos en la cobertura de vacantes y mejorar el grado de satisfacción con los servicios prestados.

Objetivos estratégicos serían aquellos de especial relevancia en un momento determinado, y son selectivos, aplicando a sectores, colectivos o áreas de especial interés en cada momento. Algunos de ellos son:

- Promover la activación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes, mediante instrumentos como **Garantía Juvenil** y la coordinación con el sistema educativo.
- Mejorar de manera prioritaria la activación e inserción de los desempleados de larga duración y los mayores de cincuenta y cinco años.
- Promover una oferta formativa dirigida a un mercado laboral cambiante
- Mejorar el desempeño de los servicios públicos de empleo modernizando los instrumentos del Sistema Nacional de Empleo.
- Políticas de activación desde una perspectiva holística teniendo en cuenta dimensión local y sectorial, y con marcos de colaboración con empleadores, interlocutores sociales y otros agentes públicos y privados.

En tercer lugar, los objetivos estructurales, los de naturaleza estable, que tienen que ser atendidos por los servicios públicos de empleo en su funcionamiento ordinario, estarán centrados en ejes estructurales como son la orientación, la formación, las oportunidades de empleo, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, el emprendimiento, mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo.

4.2.5.2 Plan Anual de Política de Empleo 2020

Los Planes Anuales de Política de Empleo, PAPE, son los instrumentos operativos a través de los cuales tiene que desarrollarse y concretarse mediante actuaciones específicas lo establecido en la Estrategia.

El último plan, aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2020, ha sido el Plan Anual de Política de Empleo 2020. Además, el Plan ha tenido en cuenta el Programa Nacional de Reformas 2020 con las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social de la pandemia, entre las que destacan la prestación para afectados por expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), el refuerzo de la protección frente al desempleo o la creación de subsidios extraordinarios como el destinado a empleados del hogar.

También incorpora las medidas para jóvenes y parados de larga duración. En concreto, consta de 969 servicios y programas distribuidos en seis ejes (orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo).

Asimismo, el Plan recoge 30 nuevos indicadores que permitirán evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos marcados y su evaluación periódica para obtener información útil y agregada sobre la política de activación y su impacto en el empleo.

4.2.5.1 Plan para prevenir y reducir el Paro de Larga Duración 2019-2021: Plan Reincorpora-T

Se trata de un plan trienal para prevenir y reducir el paro de larga duración.

Entre los grandes retos a los que debe hacer frente nuestra sociedad, y en particular los servicios públicos de empleo está el impulsar medidas que frenen, por un lado, y reduzcan, por otro, las elevadas tasas de paro con marcadas características territoriales, de género y edad, favoreciendo un ajuste de la desigualdad social, fuertemente incrementada durante los años de crisis, pero que no ha conseguido reducirse de forma suficiente en este periodo de recuperación económica.

Se centra en dos dimensiones transversales:

- La promoción de actuaciones específicas para la incorporación al mercado de trabajo de las personas **Paradas de Larga Duración**
- La promoción del carácter preventivo de las actuaciones de los Servicios Públicos de Empleo, interlocutores sociales y otras entidades sociales, para identificar factores de riesgo y vulnerabilidad ante el empleo en las personas paradas.

4.2.5.2

Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021

En la actualidad existen una serie de problemas importantes y comunes que afectan al colectivo de personas jóvenes, que requieren de la puesta en marcha de medidas diseñadas bajo un punto de vista holístico e integral, concretas pero combinables, a través de un Acuerdo de Estado que, sin suponer un aumento del gasto, permitan conseguir una mejora de la integración laboral como mejor vía de solución global.

Con el plan de choque se persigue:

- Buscar la mejora de la **competitividad y el valor añadido** de la estructura productiva española con el objetivo de alcanzar niveles de crecimiento económico que permitan generar una oferta sustancial de empleo, estable o flexible, sobre la base del desarrollo de sectores de futuro y con alto valor añadido.
- Fortalecer el compromiso con la **formación integral y con la cualificación de las personas jóvenes**, que impulse su promoción individual, colectiva y profesional, que se apoye en el sistema educativo y en el entorno laboral como elementos fundamentales para su integración social, dotando de competencias profesionales a aquellos jóvenes con escasa cualificación, ocupándose de los jóvenes del entorno rural y potenciado y reforzando el papel de los Servicios Públicos de Empleo como puerta de entrada al mercado de trabajo y a la vida activa.
- Desarrollar **iniciativas de retorno a la escuela**, de apoyo a la **formación en competencias estratégicas**, a la **formación profesional dual**, al empleo con derechos, al **emprendimiento** de los jóvenes, al fomento de la participación sindical de las personas jóvenes y del asociacionismo empresarial.

Los objetivos del plan de choque por el empleo joven son:

- Reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23,5 %
- Incrementar la tasa de actividad hasta el 73,5 %
- Reducir en un 20% la actual brecha de género
- Incrementar cada año un 15% el número de contrataciones indefinidas
- Formar al menos:
 - o Un 43% (100.000) de las personas jóvenes inscritas como desempleadas y que no disponen de titulación en Educación Secundaria Obligatoria, en competencias clave en Lengua y Matemáticas.
 - o Un 30% de personas jóvenes en competencias lingüísticas.
 - o 225.000 de las personas jóvenes en competencias digitales, 75% en competencias básicas y 25% en competencias superiores.
 - o Un 25% (40.000) de las personas jóvenes en competencias de sectores estratégicos.

4.2.5.3 Real Decreto-ley 28/2020, de trabajo a distancia

El trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los establecimientos y centros habituales de la empresa y del que el teletrabajo es una subespecie que implica la prestación de servicios con nuevas tecnologías, ha sido objeto de regulación tanto en el ámbito interno como en el ámbito comunitario e internacional.

El teletrabajo se ha instalado en nuestro país como respuesta a las restricciones y medidas de contención de la pandemia, en un contexto legal caracterizado por la casi total ausencia de regulación específica. La generalización del teletrabajo en España, que trae su causa en las medidas adoptadas por las autoridades competentes para contener y frenar la expansión de la pandemia, se ha traducido en una suerte de desequilibrio de derechos y obligaciones entre empresas y personas trabajadoras, cuando menos. Se requiere de una norma que ayude a las partes empresarial y trabajadora a trasladar el carácter tuitivo del derecho del trabajo a la nueva realidad que se ha visto acelerada

exponencialmente, como consecuencia de circunstancias exógenas e imprevisibles para los sindicatos, las patronales, las empresas, las personas trabajadoras y para el propio Gobierno.

Antes de este real decreto ley de trabajo a distancia se han dado otros movimientos hacia este logro, como pueden ser los siguientes.

En el ámbito comunitario, agentes públicos y privados, firmaron, ya en el año 2002, el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, a fin de dar más seguridad a los teletrabajadores por cuenta ajena en la UE. Este Acuerdo entendió esta modalidad del trabajo a distancia como un medio para modernizar la organización del trabajo para las empresas y organizaciones de servicios públicos, y para dar una mayor autonomía en la realización de sus tareas a las personas trabajadoras. El Acuerdo otorga a las personas trabajadoras a distancia la misma protección global que a las que ejercen sus actividades en los locales de la empresa.

En el ámbito de la normativa interna española, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, modificó la ordenación del tradicional trabajo a domicilio para dar acogida al trabajo a distancia basado en el uso intensivo de las nuevas tecnologías. La exposición de motivos de dicha ley reconocía el teletrabajo como una particular forma de organización del trabajo que encaja perfectamente en el modelo productivo y económico, al favorecer la flexibilidad de las empresas en la organización del trabajo, incrementar las oportunidades de empleo y optimizar la relación entre tiempo de trabajo y vida personal y familiar. De acuerdo con esta modificación, el trabajo a distancia está definido en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, como aquel en que «la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa».

Además, el trabajo a distancia es fundamental para favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio rural, tal y como se señala en las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, aprobadas por Consejo de Ministros el 29 de marzo de 2019. Esta norma ha de servir para hacer factible la oportunidad de revertir la despoblación, de acuerdo con las características de los territorios que sufren el declive demográfico, como zonas rurales y remotas, o pequeños municipios.

El artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores resulta insuficiente para aplicarlo a las peculiaridades del teletrabajo, que requiere no solo de una prestación laboral que se desarrolle preferentemente fuera de los locales de la empresa, sino también de un uso intensivo de las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación.

Por su parte, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, modificó el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, en la cual se establece un auténtico derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar a través del uso de las formas flexibles de trabajo, incluidas la fórmulas de trabajo a distancia.

En la **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales**, se establecen por primera vez de manera expresa, y recogiendo la jurisprudencia nacional, comunitaria e internacional, un conjunto de derechos relacionados con el uso de dispositivos en el ámbito laboral como son, entre otros, el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y el derecho a la desconexión digital.

El artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece el carácter preferente del trabajo a distancia frente a otras medidas en relación con el empleo, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado, tratándose de una norma excepcional y de vigencia limitada.

Entre los artículos del Real Decreto-ley 28/2020, de trabajo a distancia cabe destacar los siguientes:

Artículo 5. **Voluntariedad** del trabajo a distancia y acuerdo de trabajo a distancia.

El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia regulado en este real decreto-ley, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior.

Artículo 6. **Obligaciones formales** del acuerdo de trabajo a distancia.

El acuerdo de trabajo a distancia deberá realizarse por escrito. Este **acuerdo** podrá estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior, pero en todo caso deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia.

Artículo 11. **Derecho a la dotación suficiente** y mantenimiento de medios, equipos y herramientas.

Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad.

Artículo 12. El derecho al **abono y compensación de gastos**.

El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

Artículo 13. Derecho al **horario flexible** en los términos del acuerdo.

De conformidad con los términos establecidos en el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso, la persona que desarrolla trabajo a distancia podrá flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido.

Alineados con la **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales** establecen los siguientes artículos:

Artículo 17. **Derecho a la intimidad y a la protección de datos**.

La utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante dispositivos automáticos garantizará adecuadamente el derecho a la intimidad y a la protección de datos, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados.

La empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia.

Artículo 18. **Derecho a la desconexión digital**.

Las personas que trabajan a distancia, particularmente en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo en los términos establecidos en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o convencional aplicables.

5 Impacto en las TIC

Las TIC constituyen una herramienta esencial en la aplicación de las políticas de empleo, que permiten desarrollar las labores de una forma efectiva y eficiente en aras de ofrecer unos servicios públicos de calidad, como así refleja tanto la ley 40/2015 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como la propia ley de empleo, RDL 3/2015.

Muestra de esta necesidad de la mejora de la calidad de los servicios ofrecidos, la Estrategia Española de Activación de Empleo desarrollará una Planificación Operativa, en la que se programaran y abordarán los proyectos y medidas que tenderán por una parte a dotar al sistema de las herramientas, infraestructuras y sistemas de información adecuadas y que son esenciales para su modernización y mejora en eficiencia y eficacia. Algunos de estos proyectos son:

- Sistema de perfilado estadístico de desempleados. El objetivo del proyecto es ofrecer a los orientadores una herramienta de perfilado que, a partir de los datos del demandante y haciendo uso de información estadística, les ofrezca información acerca de cómo los servicios ofrecidos por los Servicios Públicos de Empleo pueden incidir en la mejora de la empleabilidad, incluyendo además recomendaciones personalizadas sobre estos servicios.
- Evolución hacia un modelo de intermediación basado en la gestión por competencias. Este planteamiento está en línea con los nuevos instrumentos europeos tales como la Taxonomía **ESCO**, nuevo **portal EURES** y el **pasaporte europeo de competencias (Europass)**, entre otros.
- **Portal Único de Empleo**. Se mejorarán las funcionalidades del Portal Único de Empleo, como elemento de transparencia del Sistema Nacional de Empleo, que tiene todavía un amplio potencial de desarrollo para dinamizar la intermediación y la movilidad de los trabajadores.
- Mejora del portal **Empléate**, portal de búsqueda de empleo que incorpora ofertas de empleo de portales tanto públicos como privados a través de técnicas como RSS, scrapping o servicios web., además de ofrecer un potente buscador semántico para la consulta de ofertas de empleo.
- **Mejora del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo - SISPE** e integración en este de la oferta formativa existente y otros sistemas de información. El actual Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, SISPE, es un instrumento esencial para el funcionamiento y la coordinación del Sistema Nacional de Empleo. También deberán integrarse en SISPE otros sistemas esenciales para el funcionamiento ordinario del Sistema Nacional de Empleo como **Contrat@**, para la comunicación de la contratación laboral, el sistema de gestión de intermediación, el de gestión de contratos de formación y aprendizaje, y otros.
- Mejora del sistema de gestión y soporte a la **Garantía Juvenil**. Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo. Está enfocada a que todos los jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación, puedan recibir una oferta de empleo, educación o formación, incluida la formación de aprendiz o periodo de prácticas, tras acabar la educación formal o quedar desempleados. La recomendación europea que estableció el programa, requiere que cada joven pueda recibir una oferta en un periodo de cuatro meses a partir de su inscripción.

A tal fin se crea el Sistema Nacional de Garantía Juvenil como **un portal** en el que las personas jóvenes, inscritas con carácter voluntario, pasan a constituir una lista única de demanda a disposición de las entidades responsables de proponer las ofertas concretas.

Además de las TIC como herramienta también son importantes como catalizadores de empleo. La nueva economía digital aportará nuevas oportunidades de empleo. No sólo será importante una formación académica, sino también demostrar las **capacidades y habilidades tecnológicas** en un entorno laboral que está acelerando su transformación digital. Unas aptitudes que en poco tiempo se van a convertir en imprescindibles para poder trabajar en cualquier sector y no sólo en el tecnológico.

Prueba de ello son las iniciativas vistas con anterioridad para promoción de la adquisición de competencias digitales que será necesarias para la mayoría de los trabajos futuros.

Actualmente, España es la 13ª economía mundial, 23ª en competitividad global y 61ª en capacidades digitales. No obstante, la emergencia sanitaria ha intensificado la transformación tecnológica. No sólo por la rápida adaptación del trabajo en remoto, sino porque en este período las herramientas digitales han visto incrementado su uso durante el confinamiento.

Las previsiones económicas advierten que el 90% de las empresas españolas sufrirán reajustes en sus proyectos y se prevé que la tasa de desempleo supere el 20% a finales de año. Ante este panorama, será indispensable que la **formación digital** se convierta en una prioridad en los departamentos de recursos humanos en la elección de candidatos.

Si bien las TIC suponen la mejora de los servicios ofrecidos, o una oportunidad para mejorar la empleabilidad de los demandantes de empleo gracias a itinerarios formativos, también suponen un temor para algunos colectivos debido a la aparición de tecnologías como la robótica o la inteligencia artificial.

Distintos estudios predicen que hasta dos tercios de los puestos de trabajo en el mundo actual podrían quedar parcial o totalmente automatizados en pocas décadas a medida que progresa el desarrollo de los robots y las máquinas ya sean capaces de aprender por sí solas con el avance de la inteligencia artificial.

A diferencia de otras revoluciones vividas en el pasado, los crecimientos actuales aún no conllevan incrementos sensacionales en el empleo, pero a pesar de la ansiedad por la destrucción de empleos provocada por la globalización del cambio tecnológico, es improbable que se produzca una fuerte disminución. Según el informe de la OCDE de 2019 sobre el futuro del trabajo, la cantidad de puestos de trabajo crece aunque hay riesgo de que otros desaparezcan (el 14% del empleo mundial tiene un alto riesgo de automatización), 75 millones de puestos perdidos vs. 130 millones que se crearán. Saldo neto muy favorable.

Debemos prepararnos para el impacto que la inteligencia artificial tendrá sobre el trabajo, y empezar a ser conscientes de la necesidad de formarnos, reciclarnos y reinventarnos en las nuevas habilidades que se demandan en un mercado laboral, para el que nadie nos había preparado ni advertido. Las políticas activas de empleo tienen una labor esencial a la hora de mejorar la empleabilidad de los demandantes teniendo en cuenta las nuevas necesidades del mercado.

6 RESUMEN ESQUEMÁTICO

- Principales indicadores del mercado laboral.
 - Conceptos Generales.
 - Mercado de trabajo
 - Crecimiento y empleo
 - Tipos de desempleo
 - Fuentes de medida de desempleo.
 - Principales magnitudes.
 - Población activa
 - Población ocupada
 - Población inactiva.
 - Tasa de paro.
 - Relaciones analíticas.

- Evolución del empleo en España.
 - Constitución española
 - Muy volátil, muy afectado por crisis pero alta capacidad de generación de empleo.
 - 70s shocks inflacionarios por crisis energéticas
 - 70s Pactos de la Moncloa
 - 1985-1986 incorporación al trabajo masiva mujeres y jóvenes– Entrada CEE
 - Notable evolución 1988 – 2007
 - Moneda única
 - Inmigración
 - 2007 profunda crisis supone punto de inflexión: 9,5% a 27% de paro en 2013.
 - Actualidad, 16,26% paro.
 - Pandemia
 - Características mercado laboral.
 - Incorporación de la mujer.
 - Edad, reducido población ocupada joven y de más de 55 años.
 - Sector público, 13,4% de personas trabajando.
 - Temporalidad en el empleo. 90% contratos temporales.
 - Desempleo:
 - Estructural.
 - Afecta a jóvenes en gran medida. 43,9%
 - Parados de larga duración. 56%
 - Componente territorial.

- Políticas Públicas de Empleo.
 - Introducción
 - Artículos 40 y 41 CE, siempre bajo marco de TFUE.
 - Objetivos política de empleo:
 - Igualdad efectiva..
 - Sistema eficaz de protección ante desempleo...
 - Enfoque preventivo frente desempleo...
 - Políticas para la integración laboral de colectivos con dificultades...
 - Mantener unidad de mercado...
 - Libre circulación...
 - Fenómeno migratorio...
 - Servicio individualizados...
 - Cultura emprendedora...

- Planificación y ejecución.
 - Competencias de Gobierno / CCAA
 - Instrumentos de política de empleo:
 - Intermediación laboral.
 - Políticas activas de empleo.
 - Coordinación políticas activas y protección frente desempleo.
- Papel de la **UE**.
 - Art.3 TUE / T IX TFUE
 - Estrategia Europea de Empleo
 - Europa 2020
 - Semestre Europeo
 - PNR
 - Orientaciones Consejo Europeo:
 - Mayor participación en mercado laboral.
 - Desarrollo de una fuerza de trabajo capacitada.
 - Lucha exclusión social.
 - Sistemas educativos.
 - Movilidad Laboral: Eures y Europass. ESCO.
 - Fondos
 - FSE
 - FEAG
 - FEAD
 - FEDER
 - EASI
 - Next Generation UE (Covid-19)
- Políticas Públicas de Empleo en **España**.
 - Constitución Española y Empleo
 - Principios rectores.
 - Derechos laborales específicos.
 - Derechos más inespecíficos.
 - Primeros Planes Nacionales.
 - Legislación previa a Ley de Empleo.
 - Ley 35/2010 de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo
 - Ley 3/2012 de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral.
 - Ley de Empleo. RDL 3/2015.
 - Objetivos.
 - Elemento esencial – Sistema Nacional de Empleo
 - Formado por SEPE y Servicios Públicos de Empleo de las CCAA
 - Órganos.
 - Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales.
 - Consejo General del SNE
 - Instrumentos:
 - Estrategia Española de Activación para el Empleo.
 - Planes Anuales de Políticas de Empleo – PAPE
 - SISPE
 - Herramientas de carácter operativo:
 - Intermediación laboral.
 - Políticas activas de empleo.
 - Coordinación políticas activas y prestaciones por desempleo.
 - Políticas de Empleo Actuales:
 - Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 20
 - Plan Anual de Política de Empleo 2020
 - Plan para prevenir y reducir el Paro de Larga Duración 2019-2021: Plan Reincorpora-T.
 - Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021.

- Real Decreto-ley 28/2020, de trabajo a distancia.
- Impacto en las TIC
 - Eficacia y eficiencia.
 - Proyectos actuales.
 - Formación en nuevas competencias.
 - IA

7 GLOSARIO

- AAPP: Administraciones Públicas.
- AGE: Administración General del Estado.
- SEPE: Servicio Público de Empleo Estatal.
- SPECA: Servicio Público de Empleo de las CCAA
- EEMM: Estados Miembros.
- CCAA: Comunidades Autónomas.
- TUE: Tratado de la Unión Europea.
- TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
- NAIRU: Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment.
- EPA: Encuesta de Población Activa.
- INE: Instituto Nacional de Estadística.
- OIT: Organización Industrial del Trabajo.
- ERTE: Expediente de Regulación Temporal de Empleo
- I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación.
- ESCO: Clasificación europea de capacidades/competencias, cualificaciones y ocupaciones
- MEC: Marco Europeo de Cualificaciones / EQF: European Qualification Framework.
- CE: Constitución Española.
- PNR: Plan Nacional de Reformas
- PAPE: Plan Anual de Políticas de Empleo.
- SISPE Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo
- IA: Inteligencia Artificial.

8 TEST

8.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) ¿Cuál no es uno de los elementos de coordinación que establece el Sistema Nacional de Empleo?
 - a) El Plan Anual de Política de Empleo
 - b) La Estrategia Española de Activación para el Empleo
 - c) Garantía Juvenil.
 - d) SISPE

- 2) En cifras aproximadas, ¿cuál es el nivel de desempleo de España en Octubre de 2020?
 - a) 27%
 - b) 8%
 - c) 16%
 - d) 43%

- 3) El Plan Reincorpora-T está pensando para incidir en ...
 - a) Parados juveniles.
 - b) Parados de larga duración.
 - c) Búsqueda del primer empleo
 - d) Tratar de frenar la emigración.

- 4) En el ciclo del Semestre Europeo, los programas Nacionales de Reformas establecen las medidas que los EEMM planean acometer en ámbitos como el empleo, la educación, la investigación, la innovación, o la inclusión social. ¿Cada cuánto se envían a la UE?
 - a) Semestralmente
 - b) Anualmente
 - c) Cada 3 años.
 - d) Cada 4 años.

- 5) ¿Cuál es la clasificación europea de multilingüe de ocupaciones, capacidades-competencias y cualificaciones?
 - a) MEC
 - b) EURES
 - c) EQF
 - d) ESCO

- 6) Aquellas personas de **18** o más años que durante la semana de referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena o ejercido una actividad por cuenta propia, corresponde a la definición de:
 - a) Población Activa
 - b) Población Ocupada
 - c) Población Parada.
 - d) Ninguna de ellas

8.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	c
2	c
3	b
4	b
5	d
6	d

9 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

9.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11431> / Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
2. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11043 / Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
3. <https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/que-es-el-sepe/convocatorias/temarios-oposiciones.html> , Material de apoyo para la preparación de oposiciones de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Empleo.

9.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

4. <https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-de-choque-empleo-joven-2019-2021.html> / Plan de choque empleo joven 2019-2021.
5. http://www.mites.gob.es/ficheros/rse/documentos/eeej/EEEJ_Documento.pdf / Estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016.
6. <https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html> / Garantía Juvenil.
7. <https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-reincorpora-T.html> / Plan Reincorpora-T.
8. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595 Encuesta de población activa
9. http://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/NoticiasDoc/NoticiasPortada/Nota_Afiliacion-trabajo-autonomo_marzo_2020.pdf Datos estadísticos relativos a trabajadoras y trabajadores autónomos.
10. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_specialists_in_employment#ICT_specialists_by_sex ICT Specialists in employment. Eurostat.